

RECURSO CÍVEL Nº 5079923-78.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE (RÉU)

RECORRIDO: CELSO MONTEIRO PINTO (AUTOR)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, ante a ausência de vício na decisão embargada e a flagrante pretensão reformadora da embargante. Prossiga-se nos ulteriores termos do acórdão embargado. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

5079923-78.2024.4.02.5101

510015590194 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5079923-78.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE (RÉU)

RECORRIDO: CELSO MONTEIRO PINTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo IBGE [evento 51, EMBDECL1] em face de Acórdão que negou provimento ao recurso deste [evento 45, RELVOTO1 e evento 45, ACOR2], mantendo a sentença de procedência do pedido autoral [evento 25, SENT1], para declarar a inclusão do Abono de Permanência na base de cálculo das gratificações natalinas e do terço constitucional de férias, bem como ao pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal.

Sustenta, em um primeiro momento, a necessidade de sobrestamento do feito, ao argumento de que está pendente de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ o Tema nº 1.233, em recursos repetitivos. No mérito, aduz que o Acórdão incorre em omissão a respeito da natureza *sui generis* do Abono de Permanência e sobre a possível duplicidade de pagamentos, vez que a parte autora já recebe o pagamento da rubrica "ABONO PERMAN EC 41/03 GRAT NAT". Nos mais, pretende o prequestionamento de dispositivos legais diversos. Postula, ao fim, pela superação dos vícios suscitados e reforma do julgado.

Sem necessidade de contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Primeiramente, insta salientar que o recurso é tempestivo [eventos 47 e 51] e isento de custas.

Rejeito o pedido de sobrestamento do feito à luz do Tema 1.233 do STJ em recursos repetitivos, no qual definirá "se o abono de permanência integra as bases de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina (13º salário) dos servidores públicos federais", eis que a ordem de sobrestamento se restringe aos REsps e AREsps em segundo grau de jurisdição e/ou no Superior Tribunal de Justiça. Não é o caso dos autos.

Passo à análise.

O recurso em tela é de motivação vinculada, cujo cabimento exige a presença dos pressupostos elencados no art. 48 da Lei nº 9.099/1995 e no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Em breve síntese, a embargante suscita omissão do Acórdão a respeito de dois temas fundamentais ao mérito: a natureza jurídica do Abono de Permanência e sua não inclusão na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias.

A despeito do que pretende a embargante, todos os tópicos foram expressamente enfrentados pelo Acórdão embargado. Inclusive, no que tange à rubrica "*ABONO PERMAN EC 41/03 GRAT NAT*", o Acórdão destaca a possibilidade de compensação dos valores pagos em sede administrativa, a ser verificado em sede de cumprimento de sentença.

Flagrantemente não se trata de omissão ensejadora de embargos, mas de pretensão meramente reformadora.

Registre-se, *mutatis mutandi*, precedente desta Turma Recursal nos autos 5003777-93.2024.4.02.5101/RJ, de relatoria da Juíza Federal Dra. ADRIANA MENEZES DE REZENDE, julgado à unanimidade na sessão extraordinária de 07/08/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRARIEDADE, OBSCURIDADE OU DÚVIDA NO JULGADO. ARTIGO 1.022 DO CPC C/C ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95. CONCEITO MAIS AMPLO DE OMISSÃO. INADEQUADA OU GENÉRICA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA.

Relativamente ao prequestionamento, oportuno ressaltar, *v.g.*, entendimento jurisprudencial segundo o qual:

"(...) o magistrado, ao analisar o tema controvertido, não está obrigado a refutar todos os aspectos levantados pelas partes, mas, tão somente, aqueles que efetivamente sejam relevantes para o deslinde do tema." (REsp 717265, 4ª Turma DJU 12/3/2007, P. 239). De igual modo: "(...) não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir." (STF, EDcl/RE 97558/GO, 1ª Turma, relator Ministro Oscar Corrêa, RTJ 109/1098)."

De igual modo:

"(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada". STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)."

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, ante a ausência de vício na decisão embargada e a flagrante pretensão reformadora da embargante.** Prossiga-se nos ulteriores termos do acórdão embargado. **Intimem-se.**